

1502343-55.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... que o réu reconheceu a prática do roubo. Disse que tinha efetuado o roubo com mais duas pessoas e que não estava armado, sendo que era outro rapaz quem portava a arma. Ainda, o réu negou ter agredido a vítima e disse que o veículo era de parente seu, que estava nas proximidades do local, e que o usaria para evadir-se do local, mas foi detido antes. Os outros dois indivíduos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502343-55.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502343-55.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2023595/2021 - 12º D.P. PARI, 15886155 - 12º D.P. PARI, 270/21/112 - 12º D.P. PARI, 2023595 - 12º D.P. PARI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO CIDRONIO CABRAL MEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

CARLOS EDUARDO CIDRONIO CABRAL MEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, e artigo 333, caput, na forma do artigo 69, caput, c.c. artigo 61, II, "j", todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 26 de janeiro de 2021, por volta das 15 horas e 55 minutos, no Hotel Ásia, situado na Rua Doutor Ornelas, nº 54, Pari, nessa Comarca da Capital, previamente ajustado e com identidade de designios com mais dois indivíduos não identificados, subtraiu, para todos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, contra a vítima Mohammad Forhad Ahmed, um colar, avaliado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais); dois braceletes de ouro, avaliados em R\$ 2.000,00 (dois mil reais); e a quantia de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais) em dinheiro. Consta, ainda, que, nas mesmas

circunstâncias da data e local, CALOS EDUARDO ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, a saber, o veículo Nissan Sentra, placas FON 3377, com a finalidade de que omitissem a execução de ato de ofício.

Narra a denúncia que “na tarde dos fatos, a vítima estava no referido hotel, quando foi abordada por CARLOS e mais dois comparsas não identificados, um deles aparentemente portando uma arma de fogo, que anunciaram o assalto. Os agentes ameaçaram a vítima e foram todos para o seu quarto, onde roubaram dois braceletes de ouro e um colar, bem como R\$ 1.100,00 em dinheiro. Ainda, os roubadores amarraram os pulsos da vítima, desferiram socos em diversas partes de seu corpo, resultando em uma lesão na costela, e a esganaram. Em seguida, fugiram. Todavia, uma funcionária do hotel viu o indiciado e seus comparsas fugindo e começou a gritar “pega ladrão”. Então, populares conseguiram deter CARLOS EDUARDO. A Polícia Militar foi acionada. Em revista pessoal, os policiais encontraram com CARLOS EDUARDO dois braceletes, um colar e R\$ 1.100,00 em dinheiro, e deram-lhe voz de prisão. Neste momento, o indiciado ofereceu um veículo Nissan Sentra, placas FON-3377, ao policial Alexandre de Moraes Neves Laurentino, para que não fosse preso. A vítima reconheceu CARLOS EDUARDO como um dos autores do roubo, fl. 17. O indiciado permaneceu silente e seu interrogatório, fl. 05.” (fls. 97/98).

O réu foi preso em flagrante (fls.01), sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 76/78).

A denúncia foi recebida em 03 de fevereiro de 2021 (fls. 100/101). O réu foi citado à fl. 139 e houve apresentação de resposta à acusação às fls. 103/105, sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 107/108).

Durante a instrução, foi ouvida a vítima e suas testemunhas, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público reiterou os termos da denúncia, postulando pela condenação do réu com observância, inclusive, aos seus maus antecedentes, às consequências do crime (vítima com dores persistentes, decorrentes da violência empregada no roubo), à situação de calamidade pública, ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo (fls. 262/268).

A Defesa, por sua vez, postulou pela parcial procedência da ação, uma vez que, embora comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, por meio dos laudos e da confissão do réu, não restou comprovado o emprego de arma de fogo. Ademais, sustenta a defesa tratar-se de crime tentado, e não consumado. Pediu, assim, a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, o afastamento da majorante da arma de fogo e concessão do direito de recorrer em liberdade (fls.273/280).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que são imputadas ao réu as condutas típicas previstas no artigo 157, §2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, e artigo 333, caput, na forma do artigo 69, caput, c.c. artigo 61, II, “j”, todos do Código Penal.

A subtração restou demonstrada por meio dos autos de exibição e apreensão (fls. 11/13) e de avaliação (fl. 14), bem como pela prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, que também comprovou o emprego de violência e grave ameaça, além da prática de corrupção ativa e a autoria de ambos os delitos.

O réu confessou a prática do roubo e a oferta do veículo aos policiais. Todavia, negou estarem portando arma de fogo, bem como as agressões ao ofendido. Segundo o réu, dois indivíduos o convidaram para “um negócio para conseguir dinheiro” e, como estava endividado e temendo pela segurança de sua família, aceitou acompanhá-los e, para tanto, pegou o carro de seu pai, sem que ele soubesse. Chegando no estabelecimento, um dos comparsas, mencionado pelo réu como “gordão” disse a uma funcionária que queria um quarto e, depois de subir até o segundo andar, voltou solicitando que o dono do hotel (vítima) subisse com ele e, diante da discordância, teria o “gordão” pegado a vítima pelo braço, obrigando-a a subir. Chegando ao segundo andar, o réu e o terceiro integrante do grupo teriam subido até a residência de Mohamed (terceiro andar) e, após pegarem as jóias, o acusado desceu

para buscar a vítima a fim de encontrarem mais dinheiro. Todavia, um dos funcionários do hotel teria notado o delito e saído correndo gritando “pega ladrão”. Nesse momento, o trio decidiu deixar o local. No mais, alegou o réu que já havia uma aglomeração de pessoas na frente do hotel, os quais o derrubaram e o prenderam até a polícia chegar. Por fim, confessou ter oferecido o carro de seu pai aos policiais para que o soltassem e reiterou o fato de que não portavam arma e que não houve qualquer agressão (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

A vítima Mohammad Forhad Ahmed declarou, em suma, que o Hotel Ásia possui três andares, sendo os dois primeiros utilizados comercialmente e o terceiro como sua residência. Acrescentou que, no dia dos fatos, o réu e mais duas pessoas chegaram direto em sua casa e anunciaram o assalto, oportunidade em que ele e sua esposa foram amarrados no banheiro e sofreram muitas agressões, destacando, inclusive, que ainda sente dores de cabeça em razão de tais ataques. Ademais, afirmou que um deles estava armado e bateu várias vezes em sua cabeça com a aludida arma. Por fim, ao responder aos questionamentos da defesa, declarou que, ainda dentro do hotel, alguns clientes começaram a gritar “pega ladrão”, tendo o réu sido detido logo após deixar o estabelecimento (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

O policial militar Alexandre de Moraes Neves Laurentino relatou, em resumo, que estava em patrulhamento nas proximidades, quando ouviu pessoas gritando pela rua “pega ladrão”. Foi até o local dos gritos, onde encontraram uma pessoa rendida pelos populares, os quais a acusavam de praticar roubo. Afirmou que, pelo que lhe disseram, foi curto o tempo transcorrido entre a detenção do réu pelas pessoas e a chegada dos policiais. Em busca pessoal, encontraram com o réu certa quantidade em dinheiro e alguns objetos femininos. Sobre estes pertences femininos, o depoente afirmou que eram um bracelete e outro negócio, que acreditava que era um brinco. Aparentavam ser de ouro. Chegaram muitas pessoas, inclusive o dono do hotel, que tinha sido roubado e amarrado no terceiro andar. O réu e outros dois indivíduos entraram no hotel e fizeram o roubo. Levaram o dinheiro da vítima e objetos de sua esposa. Posteriormente, já detido, o réu ofereceu aos policiais o carro que teoricamente era dele para que fosse liberado pela equipe do local. O depoente afirmou que ligaram a câmera e filmaram o réu reiterando o pedido sobre passar o carro à equipe. Afirmou que o réu reconheceu a prática do roubo. Disse que tinha efetuado o roubo com mais duas pessoas e que não estava armado, sendo que era outro rapaz quem portava a arma. Ainda, o réu negou ter agredido a vítima e disse que o veículo era de parente seu, que estava nas proximidades do local, e que o usaria para evadir-se do local, mas foi detido antes. Os outros dois indivíduos foram embora. O acusado foi preso a cerca de duas quadras do hotel. Sobre a filmagem, o depoente afirmou que a passou ao Delegado, mas não sabe o destino dado. Eram imagens com áudio, feitas pela polícia. No patrulhamento e em ocorrências, o depoente tem que ligar a câmera. Neste caso, assim que desembarcou da moto, ficou com as duas mãos livres e ligou a câmera. O veículo foi encontrado e o Delegado pediu a sua perícia. Não foi a sua equipe que acompanhou esta perícia. O automóvel foi levado à Delegacia, mas o depoente não sabia se tinha sido liberado posteriormente ou não. Afirmou que desconhecia o réu (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Guilherme Alves Rodrigues, também policial militar, afirmou, em suma, que estava em patrulhamento de motocicleta quando viu uma movimentação próxima do hotel. Pessoas gritavam “pega, pega”. Viram o rapaz correndo. Abordaram-no e chegaram populares falando que ele tinha praticado o roubo. A vítima se aproximou também, muito nervosa, disse que tinha sido amarrada, tomado coronhadas, que haviam batido nela e na família dela. Com os fatos, levaram o réu até a Delegacia. Tinha um veículo que o réu disse que usaria para fugir. Esse veículo foi oferecido ao colega do depoente. O réu estava sozinho no momento da abordagem. Foram vistas mais pessoas com o réu nas imagens que a vítima mostrou para os policiais. Na abordagem, o réu confessou a prática do roubo. O local da abordagem fica de 50 a 100 metros do hotel. Populares na rua que gritavam “pega”. Não foi encontrada arma de fogo com o réu (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Destarte, restou clara a prática do roubo por parte do réu, que, em concurso com mais dois indivíduos não identificados, rendeu a vítima e subtraiu o dinheiro e as joias encontradas em seu poder. Do mesmo modo, foi devidamente demonstrada a prática de corrupção ativa pelo acusado, que ofereceu vantagem indevida, consistente no veículo Nissan Sentra, placa FON 3377, aos policiais que realizaram sua abordagem, no intuito de liberar-se da prisão.

Importante salientar que, em que pese o réu tenha negado o emprego de violência em face do ofendido, a palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um delito patrimonial, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com os agentes (JUTACRIM, vol. 100, p. 250, Rel. Juiz Almeida Braga). E, no caso dos autos, a vítima foi firme e contundente ao contar em detalhes como se deu o delito, ocasião na qual foi agredida

A palavra da vítima é elemento probatório de importante valor, mormente nos delitos patrimoniais, dadas suas características.

Nesse diapasão:

“Em sede do delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes” (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos RJTACrim 43/233).

E não há que se falar em tentativa, uma vez que a consumação do crime de roubo não exige que o autor tenha a posse mansa e pacífica do bem, bastando a inversão da posse do objeto, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve espaço de tempo (Súmula nº 582 do STJ).

Incide, ainda, a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes (inciso II, §2º, do artigo 157, CP), visto que a vítima foi firme e coesa ao afirmar que foi assaltada por três indivíduos, dentre os quais o réu, preso em flagrante pelos policiais.

Por outro lado, não restou configurada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, já que constou da denúncia e das alegações ministeriais que a grave ameaça foi exercida com emprego de simulacro de arma de fogo.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO - Roubo - Autoria e materialidade comprovadas - Absolvição ou desclassificação para o crime de furto - Impossibilidade - Uso de simulacro - Afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma - Cabimento - Agravante da reincidência devidamente configurada - Regime fechado - Adequado - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 30006513420138260322 SP 3000651-34.2013.8.26.0322, Relator: Miguel Marques e Silva, Data de Julgamento: 29/06/2021, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/06/2021) (grifo nosso)

Apelação da Defesa - Roubo em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo - Provas suficientes à condenação pelo delito de roubo - Confissão do réu nas duas fases da persecução penal - Consistentes depoimentos da vítima e dos policiais militares - Causa de aumento quanto ao concurso de agentes bem demonstrada - Afastamento da causa de aumento quanto ao emprego de arma de fogo, por se tratar de um simulacro - Pena-base fixada no mínimo legal a minguada de maus antecedentes - Majoração da pena na terceira etapa - Redução do acréscimo por força do afastamento da causa de aumento quanto ao emprego de arma de fogo - Adequação da pena - Regime prisional fechado mantido - Crime praticado com grave ameaça contra a pessoa - Recurso de apelação parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 00003142520168260635 SP 0000314-25.2016.8.26.0635, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 14/09/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/09/2020) (grifo nosso).

No tocante ao crime de corrupção ativa, previsto no artigo 333, caput, do Código Penal, Rogério Grecco leciona que:

“A conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público deve ser dirigida finalisticamente no sentido de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Quando o tipo penal em estudo se vale do verbo determinar, o faz não com um sentido impositivo, mas, sim, com uma conotação de convencimento. Isso significa que o corruptor não necessariamente exige que o funcionário pratique qualquer dos comportamentos mencionados pelo tipo, mas, sim, que a sua conduta o convence, o estimula a praticá-los”. (Código Penal Comentado, Ed. Impetus, 11ªed., 2017, comentários ao art. 333).

O delito de corrupção ativa pode ser praticado por interposta pessoa, não carecendo, necessariamente, para o seu aperfeiçoamento, que a pessoa por intermédio da qual o agente oferece ou promete a vantagem indevida a funcionário público filie-se à sua vontade no crime já em execução. O crime de corrupção ativa detém natureza formal, e a aceitação da vantagem ilícita é, via de regra, mero exaurimento, sendo essa a principal característica desse tipo de delito, portanto incabível a tentativa no caso (arts. 14, II, e 333 do CP) (STJ, AgRg. No REsp. 1154263/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ªT., DJe 29/5/2013).

Assim, tem-se que o crime de corrupção ativa consuma-se pela oferta ou promessa de oferta do agente passivo (TJMG, APCR 0555768-82.2005.8.13.0342, Rel. Des. Paulo César Dias, DJEMG 11/8/2010).

No caso em tela, além da confissão do próprio réu, ambos os policiais afirmaram com segurança e firmeza que lhes o oferecimento do carro para evitar a sua prisão. Portanto, havendo prova nos autos suficientes a comprovar a autoria e a materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade das condutas perpetradas, a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado e corrupção ativa é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, além dos maus antecedentes (fls. 65/70- proc. 0000258-69.2014.8.26.0050- 23ª Vara Criminal e 0093260-98.2011.8.26.0050- 26ª Vara Criminal) ostentados pelo réu, verifica-se que o crime o roubo foi cometido com violência em face da vítima, além da grave ameaça, tendo o ofendido relatado que ainda sente dores em razão das agressões. Ademais, foi usado simulacro de arma de fogo na prática do assalto, o que causa maior temor a vítima. Assim, fixo a pena base do roubo em 1/3 acima de seu mínimo legal: em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Quanto à corrupção ativa, fixo a pena base 1/6 acima de seu mínimo legal: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (fls. 129/134- proc. 1507635-41.2019.8.26.0050- 19ª Vara Criminal). Lado outro, conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não se observa o caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social.

Entretanto, para a aplicação da agravante em tela, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Por outro lado, presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal, pois o réu confessou os delitos. Assim, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo as penas fixadas na primeira fase.

Na terceira fase da dosimetria, não incidem causas de diminuição de pena para ambos os delitos. Todavia incide a causas de aumento de pena referente ao concurso de agentes para o roubo, razão pela qual aumento em 1/3, fixando em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa. Inexiste causa de

aumente de pena para a corrupção ativa, ficando mantida a pena fixada na primeira fase.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, promovo a soma das penas, totalizando em 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, considerando-se a quantidade de pena aplicada, a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §§2º e 3º CP).

Ausentes os requisitos do artigo 44 e seguintes do Código Penal, ante a quantidade de pena aplicada, a reincidência do réu e porque o roubo envolve violência e grave ameaça.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira.

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR o réu CARLOS EDUARDO CIDRONIO CABRAL MEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e artigo 333, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, em seu mínimo valor legal.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, eis que presentes os requisitos da custódia cautelar, tendo-se em vista que o crime apresenta gravidade concreta, eis que praticado mediante violência e grave ameaça. Ademais, o réu é reincidente e portador de maus antecedentes. Assim, a permanência da prisão preventiva se faz necessária para garanta da ordem pública. Recomende-se o réu ao cárcere em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE, encaminhando-se cópia às vítimas.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA